

충남대학교병원

징계 · ◆◆ · 통보

제 목 차량관리 업무 처리 부적정 및 개인정보 사적 수집 및 유출

관계부서 ☆☆과(☆☆팀), ★★★★★과(○○○○○○○팀)

내 용

1) 사건 개요

☆☆과 ☆☆팀은 「업무분장규정」 제12조(☆☆과)에 따라 차량 관리에 관한 사항 등의 제반업무를 수행하고 있으며, ★★★★★과 ○○○○○○○팀은 「업무분장규정」 제6조의7(★★★★과) 제15호에 따라 ●●●●와 관련된 ●●업무관리, 소속직원 복무관리, 물품 및 환경 등 제반업무를 수행하고 있다.

한편, ☆☆과 ☆☆팀의 차량 관리 및 운행 업무 담당 직원이 휴직 기간 중임에도 ○○○○○○○팀 부서 운행 공용 차량에 대하여 정당한 보고 없이 지속적으로 차량 내부 블랙박스 영상을 확인하였고, 이와 별개로 차량 블랙박스 영상의 제3자 사적 공유, 타인의 원내 메신저 대화 내용 불법 유출, 개인정보인 개인고유식별정보(주민등록번호, 운전면허번호 등)가 포함되어 있는 타인의 복지카드, 운전면허증, 근로계약서 등을 정보주체의 동의 없이 업무와 무관하게 무단으로 접근·수집·보관·제3자에게 유출한 사안이 종합적으로 발생하였다.

2) 차량관리 업무 처리 부적정

가) 관계 법령 및 판단기준

「인사규정」 제46조(휴직의 효력)을 보면 ‘휴직 중인 직원은 직원으로서 신분은 보유하나 직무에는 종사하지 못한다’ 라고 되어 있고, 「임·직원 행동강령」 제20조

(공용재산의 사적 사용·수익 금지)에 따르면 ‘임직원은 차량, 부동산 등 병원 소유의 재산과 병원 예산의 사용으로 제공되는 항공마일리지, 적립 포인트 등 부가서비스를 정당한 사유 없이 사적인 용도로 사용·수익해서는 아니 된다’ 라고 되어 있다.

따라서 휴직 중인 직원이 직무에 종사하거나 공용 재산 등을 사용하기 위하여는 예외적으로 긴급 또는 부득이한 경우 등 정당한 사유를 통한 본인 부서와 관련 부서의 보고·협조·승인 등을 득한 후 직무에 종사하거나 병원 재산을 사용하여야 한다.

나) 감사결과 확인된 문제점

감사결과, 現 ○○○○○○팀장(당시 담당) ●● ○급 갑(이하 ‘갑’)는 ○○○○○○팀 업무를 담당하면서 병원 업무용 차량 관리 및 운행 업무 담당자이자 평소 친분이 있는 ☆☆과 ☆☆팀 ◎◎ ○급 을(이하 ‘을’)에게 부서 운행 차량을 관리함에 있어 업무의 편의, 신뢰 등으로 인하여 을의 휴직 기간(2021.01.~2022.01.) 중 매달 수차례 차량 키를 직·간접적으로 전달하는 등의 방식으로 ○○○○○○팀 운행 공용 차량 3대(△△, ▲▲ ▲▲, ▲▲ ▲▲차)에 대하여 차량 관리 업무(충전, 세차, 주행거리 확인 등)를 수차례 요청하여 관리하게 하였다.

아울러, 갑은 부서 운행 차량의 일반적인 차량 관리 업무와 함께 당시 ○○○○○○팀의 선임으로서 내부직원의 복무위반 및 근무지 이탈 행위(공용 차량 사적 사용, 청탁금지법 관련 등)를 확인한다는 이유로 차량 내 설치되어 있는 블랙박스 영상을 을에게 확인해 줄 것을 요청하였다.

이에, 을은 갑의 요청 및 본인의 의지에 따라 휴직 중인 상태에서 본인 부서의 상급자에게 보고나 승인 없이 지속적·자의적으로 공용 차량 관리 및 차량 블랙박스 영상을 확인하였으며, 관련 영상 등을 갑에게 전달하였다.

그런데 위와 같은 차량 관리 업무는 예외적으로 긴급 또는 부득이한 경우가 아닌 일반적인 업무이고, 더욱이 차량 블랙박스 영상 확인 업무는 개인정보 및 사생활 침해 등과 관련하여 정당한 사유를 통한 권한을 가진 담당자가 공식적으로 처리했어야 했다.

따라서 위 사람의 행위는 「인사규정」 제46조에 따라 휴직자는 직무에 종사하지 못하도록 되어 있고, 「임·직원 행동강령」 제20조에 따라 병원 재산을 사적인 용도로 사용할 수 없는데도 차량 및 블랙박스를 임의로 사용한 것은 이 규정을 위반한 사항에 해당한다.

한편, 갑의 경우 처음에는 을이 휴직 중이라는 것을 알지 못하고 이와 관련한 업무를 요청하였으나, 이후 휴직이라는 것을 알게 되었을 때에는 이를 중지하거나 업무 권한이 있는 다른 차량 관리자에게 공식적인 방법으로 처리하게 했어야 했으나, 이에 대한 업무처리의 중요성을 인지하지 못하고 차량 관리 및 차량 블랙박스 영상 확인 등을 을에게 처리해 줄 것을 지속적으로 요청하였다.

그 결과 휴직 중인 직원이 공용 차량 관리 및 복무위반 관련 사항 확인 등을 위한 차량 블랙박스 영상 확인·처리 등의 공적 업무에 대하여 상호 비공식적·지속적·자의적으로 요청하고 처리한 갑과 을의 행위는 「인사규정」, 「임·직원 행동강령」을 위반한 사항에 해당한다.

3) 개인정보 사적 수집 및 유출

가) 관계 법령 및 판단기준

「개인정보보호법」 제18조(개인정보의 목적 외 이용·제공 제한) 제①항에 따르면 ‘개인정보처리자는 개인정보를 제15조제1항 및 제39조의3제1항 및 제2항에 따른 범위를 초과하여 이용하거나 제17조제1항 및 제3항에 따른 범위를 초과하여 제3자에게 제공 하여서는 아니 된다’ 라고 되어 있다.

또한, 「개인정보보호규정」 제1조(목적)에 따르면 ‘충남대학교병원이 처리하는 모든 개인정보¹⁾가 분실, 도난, 변조 또는 훼손되지 않도록 안전하고 체계적으로 관리하고, 적법하게 개인정보를 처리함으로써 정보주체의 권리를 보호하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다’ 라고 되어 있고, 「같은규정」 제2조(적용범위) 제①항에는 ‘병원에서 처리하는 환자 정보, 환자 보호자 및 대리인의 정보, 임직원의 정보 등 모든 개인정보에 적용’ 하며, 제②항에는 ‘병원의 모든 직원과 병원에서 처리하는 개인정보를 취급하는 위탁업체 직원, 실습생 등 병원의 개인정보를 취급하는 모든 사람들에게 적용한다’ 라고 되어 있다.

그리고 「같은규정」 제29조(개인정보 수집, 이용 및 제공 원칙) 제①항에 따르면 ‘병원의 업무를 목적으로 처리되는 개인정보는 정보주체로부터 개인정보 수집 목적 달성에 필요한 최소한의 범위에서 합리적이고 공정한 수단을 사용하여 수집하여야 한다. 또한 「개인정보보호법」 제15조 내지 제20조에 의거하여 동 규정에서 명시한 경우를 제외하고는 개인정보를 임의로 수집, 이용 및 제공할 수 없다.’ 라고 되어 있다.

따라서 병원의 개인정보를 취급하는 모든 사람들은 정보주체의 권리를 보호하기 위하여 유념해야 하며, 관계 법령 및 규정의 각 조항에 따라 개인정보를 처리해야 한다.

나) 감사결과 확인된 문제점

감사결과, 을은 평소 본인의 업무 후임자이자 차량 관리 및 은행 업무 등을 함께 담당하고 있는 ☆☆과 ☆☆팀 ◇◇직 ○급 병(이하 ‘병’)과 수시로 관련 업무 및

1) 「개인정보보호규정」 제3조 (용어 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. ‘정보주체’란 처리되는 정보에 의하여 알아볼 수 있는 사람으로서 그 정보의 주체가 되는 사람을 말한다.
2. ‘개인정보’란 살아있는 개인에 관한 정보로서 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보(해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 것을 포함한다)를 말한다.
3. ‘개인고유식별정보’란 개인을 직접 식별할 수 있는 모든 정보로 주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호 등 개인정보를 말한다.
4. ‘개인민감정보’란 사상·신념, 노동조합·정당의 가입·탈퇴, 정치적 견해, 건강, 성생활 등에 관한 정보, 그밖에 정보주체의 사생활을 현저히 침해할 우려가 있는 개인정보를 말한다.

사적 내용을 상업 메신저(▽▽▽▽)를 활용하여 공유하였는데, 이 중에는 휴직 중인 상태에서 갑의 요청으로 인하여 비공식적·지속적으로 접근할 수 있게 된 ○○○○○○ 팀 차량 블랙박스 영상이 다수 존재하였으며, 요청 범위뿐만 아니라 차량 관리 업무와도 일체 무관한 개인을 알아볼 수 있는 차량 블랙박스 영상 등을 지속적으로 제3자(병)에게 사적으로 공유하였다.

아울러, 휴직 중인 2021년 11월 경 사적 대화 중에는 병에게 개인정보이자 개인민감정보 등이 포함되어 있을 가능성이 높은 ☆☆과 ☆☆팀 ◎◎◆◆ ○급 정(이하 ‘정’)과 특정인과의 원내 메신저 대화 내용에 대하여 유출을 제안하고, 출력 방법을 모른다는 병에게 출력 방법 안내 및 그 출력물을 구급차량에 두도록 하였으며, 당시 병이 출력 후 전달한 메신저 대화 출력본을 감사일 현재까지 보관하고 있었다.

또한, 개인정보이자 개인고유식별정보가 포함되어 있는 타인의 복지카드, 운전면허증, 근로계약서 등에 대하여도 정보주체의 동의 등이 없이 업무와 무관하게 무단으로 접근·수집·제3자(병)에게 유출하였다.

그 결과 을은 개인정보보호 관계 법령 및 규정의 각 조항 및 범위에 따라 적법한 개인정보 처리 등을 통한 정보주체의 권리를 보호해야 했으나, 요청 업무 내·외적으로 개인을 알아볼 수 있는 차량 블랙박스 영상 및 정보주체의 동의 없는 업무와 무관한 개인정보 등에 비공식적·지속적·무단으로 접근·수집·보관·제3자 유출하였기에, 이는 개인정보 침해 등으로 인한 「개인정보보호법」 및 「개인정보보호규정」을 위반한 사항에 해당한다.

한편, 병도 을이 타인의 원내 메신저 대화 내용을 출력하는 것에 대하여 제안하고 출력하는 방법을 안내함에 따라, 정보주체의 동의 없는 위법·부당한 제안에 대하여 거부하거나 따르지 않아야 했으나, 출력에 앞서 본인 이름을 검색해 보는 등 특별한

거부 없이 직원들의 ▼▼실 부재 시 본인이 직접 타인의 업무 PC 원내 메신저에 접근·출력·전달하여 무단 유출에 조력한 행위는 「개인정보보호법」 및 「개인정보보호규정」을 위반한 사항에 해당한다.

관련자 주장 및 판단

○○○○○○팀장 갑, ☆☆팀 병은 이 사안과 관련한 잘못을 인정하고 있고 반성하고 있다. 갑는 공식적인 승인 등의 절차를 득하지 않고 휴직 중인 타부서 직원에게 공용 차량 관리 및 차량 블랙박스 영상 관련 공적 업무를 비공식적·지속적·자의적으로 처리하게 된 것에 대하여는 본인의 무지와 판단 미흡에 따른 잘못이었음을 시인하였다.

다만, 갑는 출장으로 인한 차량 운행이 많을 수밖에 없는 부서 업무 특성과 내부 직원의 차량 관리 및 복무위반 관련 사항 확인 등을 위한 차량 블랙박스 확인 업무 처리가 불가피한 부분이 있었으며, 차량 블랙박스 영상이 개인정보라고 전혀 생각하지 못하였다고 답변하였다.

아울러, 갑는 본인이 요청한 차량 관리 및 복무위반 관련 사항 확인 등의 업무와 무관한 다수의 영상을 을이 제3자에게 지속적으로 사적 공유하고 있다는 것을 인지하지 못하고 있었으며, 사전에 인지하게 되었다면 을에게 차량 관리 및 차량 블랙박스 영상 관련 업무 등을 요청하지 않았을 것이라 진술하였다.

그리고 병은 정과 특정인과의 원내 메신저 대화 무단 유출에 조력한 부분에 대하여는 출력물 전달 후 을에게 불법 자료(타인의 대화 내용) 및 개인정보 관련 출력물 파쇄 등을 요청하였다고 하였으나, 본인이 알아서 하겠다고 하며 화를 내어 더 이상 말을 할 수 없었다고 진술하였다.

한편, 을은 특별감사 요청 사안 중 일부(개인고유식별정보가 포함된 개인정보 관련 접근·수집·공유 등에 대한 동기·배경·시기·방법 등)를 실지감사 1차 조사 시 미소명 하였고, 1차 조사 이후 특별감사 사안에 대하여 처분이 무엇이 되든 인정하겠다는 답변을 구두로 하면서 감사절차상 진행되는 추가 조사를 위한 출석(답변) 및 문답²⁾을 거부하였기에, 관련 사안에 대하여는 감사 요청 사항, 1차 조사 및 관련자 진술, 관련 증거, 전·후 사정 등을 토대로 판단하였다.

아울러, 을의 휴직 중 또는 감사 요청 대상 기간(2019.04.~2022.03.) 전체에 대한 정당한 보고 등이 없는 업무용 차량 전반 및 보직자 탑승이 많은 차량에 대한 무분별한 블랙박스 확인에 대하여는 감사기간 내의 조사범위의 실질적 한계 및 구체적인 증거 등이 불충분하여 감사청구 요지에서 제외하였다.

징계요구 양정

☆☆과 ☆☆☆팀 ◎◎ ○급 을은 휴직 중인 상태에서 상급자나 병원의 승인·허가 없이 공용 차량 관리 및 차량 블랙박스 영상 확인·처리 등의 공적 업무에 대하여 ○○○○○○○팀장 ●● ○급 갑와 상호 비공식적·지속적·자의적으로 처리한 행위뿐만 아니라, 개인정보 및 사생활 침해 등과 관련하여 요청 업무 내·외적으로 개인을 알아볼 수 있는 차량 블랙박스 영상 등을 지속적으로 제3자에게 사적 공유하였으며, 정보주체의 동의 없이 타인의 원내 메신저 대화 내용 유출 제안·수집·보관 및 업무와 무관하게 타인의 개인정보 등을 무단으로 접근·수집·제3자에게 유출한 것은 본인의 직무 권한을 남용하고 개인정보 침해 등을 한 것으로 이는 「개인정보보호법」, 「인사규정」, 「개인정보보호규정」, 「임·직원 행동강령」을 위반한 사항에 해당한다.

2) 「감사규정」 제19조의3 (문답서의 작성) 감사는 감사결과 확인된 사안이 변상 또는 징계사유에 해당되거나 그밖에 주요사안과 관련된 자의 책임소재와 한계를 분명히 하고 행위의 동기·배경 또는 변명을 듣기 위하여 필요한 때에는 문답서를 작성하여야 한다.

아울러, 을은 「감사규정」 등에 따라 피 감사부서의 피 감사인으로서 실지감사에 적극 협조하여야 함에도, 정당한 사유 없이 감사절차를 일부 거부³⁾하여 관계 법률 및 규정⁴⁾을 준수하지 않았다.

따라서 위 사안을 종합하여 볼 때 이 사람의 행위는 「복무규정」 제4조(성실 의무)를 위반한 것으로 「인사규정」 제69조(징계의 양정) 기준에 따라 비위의 정도가 심하고 경과실의 비위행위로 경징계(□□)에 해당한다.

☆☆과 ☆☆팀 ◇◇직 ○급 병은 을의 정보주체의 동의 없는 위법·부당한 타인의 원내 메신저 대화 내용 유출 제안에 대하여 특별한 거부 없이 본인이 직접 타인의 업무 PC에서 원내 메신저에 접근·출력·전달하여 유출에 직접 조력한 것은 개인정보 침해 등을 한 것으로 「개인정보보호법」, 「개인정보보호규정」을 위반한 사항에 해당하며, 이러한 행위는 「복무규정」 제4조(성실 의무)를 위반한 것으로 「인사규정」 제69조(징계의 양정) 기준에 따라 비위의 정도는 약하고 경과실의 비위행위로 경징계(■)에 해당한다.

○○○○○○팀장 ●● ○급 갑는 휴직 중인 타부서 직원에게 공용 차량 관리 및 차량 블랙박스 영상 확인·처리 등의 공적 업무에 대하여 비공식적·지속적·자의적으로 요청하고 처리한 행위는 「인사규정」, 「임·직원 행동강령」을 위반한 사항에 해당하나, 다만, 복무위반 사례 관련 ●●부 상급자 일부 보고 및 해당 직원에게

3) 특별감사 관련 출석(답변) 및 문답 통보(감사실-1163(2022.05.13.))를 하였으나, 이에 불응함.

→ 출석(답변) 및 문답 의사가 없는 것으로 인정·처리(공문 內 안내)

4) 「공공감사에 관한 법률」 제20조(자료 제출 요구) ① 감사기구의 장은 자체감사를 위하여 필요할 때에는 자체감사 대상 기관 또는 그 소속 공무원이나 직원에 대하여 다음 각 호의 조치를 할 수 있다.

1. 출석·답변의 요구

③ 제1항 각 호에 따른 조치를 요구받은 자체감사 대상기관 및 그 소속 공무원이나 직원은 정당한 사유가 없으면 그 요구에 따라야 한다.

「감사규정」 제18조(피 감사부서의 협조) ① 피 감사인은 감사실시 중 감사인에게 적극 협조하여 감사업무를 원활히 수행할 수 있도록 하여야 한다.

② 피 감사인은 정당한 사유 없이 감사인의 자료제출 및 설명요구 등을 거절하여서는 아니 된다.

③ 제1항 내지 제2항의 규정을 위반한 경우에 감사는 원장에게 징계를 요구할 수 있다.

직·간접적으로 해당 사안에 주의를 준 점 등을 참작하여 본 바, 이에 ‘◆◆’ 조치하여 앞으로 공적 업무 처리시 관련 규정과 절차 등을 숙지 및 준수하여 처리할 수 있도록 해야 한다.

조치할 사항 충남대학교병원장은

- ① 차량 관리 업무를 부적정하게 처리하고 개인정보를 사적으로 수집 및 유출한 을과 개인정보 사적 수집 및 유출에 조력한 병에 대하여는 「인사규정」 징계절차에 따라 징계처분(□□·■■■) 하시고, (징계)
- ② 관련 업무를 부적정하게 처리한 갑에게는 ◆◆조치 하시기 바랍니다. (◆◆)
- ③ 아울러, 정보주체의 동의가 없는 개인정보를 사적 수집 및 유출한 을과 병에 대하여는 「개인정보보호법」 위반사항이 확인되오니, 「직원직무관련 범죄고발지침」 제4조 (고발여부의 판단)⁵⁾ 등에 따라 고발여부를 결정하여 주시기 바랍니다. (통보)

[관련자 : ★★★★★과 ○○○○○○○팀 팀장 ●● ○급 갑 - ◆◆
☆☆과 ☆☆☆팀 담당 ◎◎ ○급 을 - 경징계(□□)
☆☆과 ☆☆☆팀 담당 ◆◆직 ○급 병 - 경징계(■■■)]

5) **직원직무관련 범죄고발지침 제4조(고발여부의 판단)** ① 원장은 범죄의 고발여부를 결정함에 있어 그 도의 경중과 고의 또는 과실여부를 고려하여 판단하되, 특히 다음 각 호에 해당하는 경우에는 더욱 엄정히 처리하여야 한다.

- 1. 직무와 관련하여 금품을 수수한 경우
- 2. 공금횡령 등 직무에 관한 부당한 이득 또는 재물취득과 관련된 범죄에 해당되는 경우 (단, 다음 각 호의 경우에는 반드시 고발하여야 한다.)
 - 가. 횡령금액이 200만원(누계금액) 이상인 경우
 - 나. 횡령금액을 전액 원상회복하지 않은 경우
 - 다. 최근 3년 이내에 횡령으로 징계를 받은 자가 또 다시 횡령을 한 경우
- 3. 부당한 ◆◆행위를 수반한 범죄를 저질러 본인 또는 제3자에게 이익을 가져다 준 경우
- 4. 범죄 내용이 파급개연성이 크고 수사 시 비위 규모가 더 밝혀질 수 있다고 판단되는 경우
- 5. 징계처분을 받고 징계기록 말소기간 이내에 다시 범죄에 해당하는 비위를 행한 경우
- 6. 기타 범죄의 횡수, 수법 등을 고려할 때 고발하는 것이 타당하다고 판단되는 경우